



契約・パート職員 部会ニュース

2021.2.25 No.47-2
編集：契約・パート職員部会
発行 名大職組中央執行委員会
連絡先：4913 (TEL&FAX)
Office:工学部二号館北館 332 号室
Home Page : <http://nuufs.org> e-Mail : nuufs@nuufs.org

不合理な待遇差の解消を目指して会見を行いました

2018 年 6 月に成立した「働き方改革関連法」において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に向けた規定が盛り込まれました。そして 2020 年 4 月 1 日より、「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、正規と非正規の間の不合理な待遇差が禁止されました。

契約・パート部会では、法律の指針も参考に大学と複数回会見を行い、夏季休暇の日数の増加、病休の有給化、非常勤職員への賞与・退職金の付与、一年ごとの昇給等を要求しています。

<法律のポイント> 厚生労働省ホームページより抜粋

(1) 不合理な待遇差の禁止

「同一労働同一賃金ガイドライン-不合理な待遇の禁止等に関する指針-」において、どのような待遇差が不合理に当たるか等を例示します。(以下厚労省の示しているガイドラインより。)

①基本給

・基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。
・昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならない。

②賞与・ボーナス(賞与)であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

<正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合>
・正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。

③福利厚生・教育訓練

・食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。
・病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏まえて同一の付与を行わなければならない。
・法定外の有給休暇その他の休暇であって、勤続期間に応じて認めているものについては、同一の勤続期間であれば同一の付与を行わなければならない。特に有期労働契約を更新している場合には、当初の契約期間から通算して勤続期間を評価することを要する。
・教育訓練であって、現在の職務に必要な技能・知識を習得するために実施するものについては、同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じた実施を行わなければならない。

(2) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになりました。事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません(義務)。なお、説明を求めたことを理由に、解雇、その他不利益な取り扱いをすることは禁止されます。

<大学と会見>第3回【限定・契約・パート職員に関する要求】に基づく人事課との会見

日時：2021年2月3日(水) 15時30分～16時30分

場所：本部1号館5階第2会議室

大学：部長、課長、課長補佐、他陪席2(～3)名

申し入れをしている要求項目「①夏季休暇の週の勤務日数に応じた付与、②病気休暇の有給化、③期末手当の支給、④時間単価の算出方法の見直し、⑤俸給表1-33での頭打ち解消・1年毎に昇給、⑥退職手当の支給」のうち、①と②を第3回目の要求項目とした。

【要求項目】

1. 夏季休暇の週の勤務日数に応じた付与

機構発足時に正規職員の夏季休暇日数休暇を増やした点について「休暇を増やすこと自体は直接予算は必要ない」と組合と同じ考えの回答がありました。また「東海国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程」「東海国立大学機構契約職員の勤務時間、休暇等に関する規程」「東海国立大学機構パートタイム勤務職員の勤務時間、休暇等に関する規程」でどれも「夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」と規程しています。職員と契約・パート職員の夏季休暇日数差別解消を求めます。

パートタイム勤務職員については以下のように、週の勤務日数に応じて夏季休暇を付与してください。
週5日勤務-----6日(正規職員と同じ)、週4日勤務-----5日、週3日勤務-----4日、週2日勤務-----3日
週1日勤務-----2日

【メモ】

(大学)「同一労働同一賃金」において、できるところから見直す。規則改正になるので、次年度(間に合わなければ次年度以降)に向けて、部局などの意向を聞いて検討していく。

(組合)具体的にどういう意向があるのか。

(大学)過去の経緯でそうなっているということ。

(組合)夏季休暇をとる目的は正規も非正規も同じではないか。

(大学)主旨は同じだが、雇用形態がある中で差ができています。

(大学)休暇については、改善しなければいけない議論であると思っています。3月の教育研究評議会に提案したいと思っています。

(組合)2021年度実施、4月1日付改正か。

(大学)了解が得られれば。

☆夏季休暇は、改定の期待が大きいです！改定を促すには、多くの組合員で協働して取り組む必要があります。
契約・パートワーキングでは、毎週火曜の12:15-12:55に、部会を開催しています。こちらへの参加をお願いします。
場所：名大職組 書記局(東山地区 工学部2号館332号室)

【要求項目】

2. 病気休暇の有給化

機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程では「(休暇の種類)第20条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする」、一方で限定職員就業規則では「(休暇の種類)第20条 限定職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び無給休暇とする」、機構契約職員とパート職員の勤務時間、休暇等に関する規程では「有給の特別休暇」と「無給の休暇」を規程しています。

病気やケガに正規、非正規の差は何処にもないはずです。なぜ非正規職員だけ無給なのでしょう、その理由を説明して下さい。

【メモ】

(大学)病気休暇の日数については、正規職員と同様に付与している。有給・無給については国が無給のままなので、それに従っている。「国の制度との均衡」と「お金の問題」であり、ただちには難しい。

(組合)他の大学では、病気休暇を有給にしているところもある。

(大学)それぞれの大学で個別に決めている。すべての大学が一斉に有給にすれば名大もそうなるかもしれない。